III. Otras Resoluciones

Consejería de Transición Ecológica y Energía

3705 *DECRETO 155/2026, de 19 de octubre, por el que se acuerda la ejecución del proyecto denominado "Parque fotovoltaico Lomo Gordo 4", de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria, expediente ER225918, promovido por la entidad Tinojai Renovables, S.L.U., y se ordena la modificación del planeamiento afectado.*

Visto que, con fecha 18 de junio de 2026, mediante Orden n.º 233/2026 del Consejero de Transición Ecológica y Energía, se declaran de interés general las obras necesarias para la ejecución del proyecto "Parque Fotovoltaico Lomo Gordo 4", de 2 MW, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Resultando que el proyecto consiste en una planta fotovoltaica de 2 MW, expediente ER225918. Se encuentra ubicada en Finca LG media fanega, en la montaña La Data, en una parcela de 164.015 m² y está formada por un campo solar de 2.410 kWp compuesto por 4.266 módulos de 565 Wp cada uno, 8 inversores de 250 kW, conectados a un centro de transformación de 2.000 kVA (0,8/20 kV).

La evacuación de la energía se realizará mediante una línea subterránea de media tensión de 20 kV, de 1.907 m de longitud, hasta el centro de entrega y, posteriormente, al punto de conexión en la línea de media tensión UI_TABLERO, perteneciente a la Subestación Eléctrica de Transformación Tablero.

El proyecto consiste en el diseño, montaje y conexión a la red de distribución de media tensión de una instalación solar fotovoltaica con vertido puro a red de 2.000 kW de potencia instalada según la definición establecida en la disposición final tercera del Real Decreto 1183/2020, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la provincia de Las Palmas.

La potencia nominal prevista del Parque Fotovoltaico (PFV) Lomo Gordo 4 es:

- Potencia pico total (kWp) 2.410.

- Potencia nominal total (kW) 2.000.

Visto que, con fecha 20 de abril de 2023, la entidad Tinojai Renovables, S.L.U. emite informe urbanístico de compatibilidad territorial del terreno, en el que se identifican y categorizan los tipos de suelo afectados por el proyecto, a efectos de justificar su compatibilidad territorial y urbanística con el planeamiento vigente, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 3.1 de la Ley 5/2021, de 21 de diciembre, de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias.

Dicho informe concluye lo siguiente: "El uso de energía fotovoltaica y el uso de línea de evacuación en el terreno objeto de la presente nota es compatible tanto con el planeamiento insular como con el planeamiento general, si bien existen determinadas zonas en las que este último instrumento no establece regulación al respecto. Por ejemplo, en la parte de la línea que afecta a terrenos clasificados como suelo urbanizable programado".

Visto que se ha realizado el preceptivo trámite de información pública y consultas a las entidades y administraciones públicas afectadas en el procedimiento de autorización administrativa, con fecha 25 de julio de 2023.

Resultando que, con fecha 14 de marzo de 2025, la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental, por sus siglas CAEA, adoptó el acuerdo por el que se certifica que el proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Lomo Gordo 4", de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria, promovido por Tinojai Renovables, S.L.U., expediente ER225918, está exento de la obtención de la declaración de impacto ambiental, al no superar los umbrales establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

Visto informe de la entonces Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad, actual Dirección General del Medio Natural, de fecha 21 de agosto de 2025.

Resultando que se ha efectuado el preceptivo trámite de audiencia a las corporaciones locales afectadas, al Cabildo Insular de Gran Canaria y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 22 de junio de 2026.

Visto que no consta en el expediente informe emitido por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, en el que se pronuncie sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento vigente.

Vista la propuesta del Director General de Energía de fecha 2 de septiembre de 2026.

Visto informe del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 23 de septiembre de 2026, sobre la conformidad del proyecto con el planeamiento vigente, el cual concluye lo siguiente:

«En atención a todo lo anteriormente expuesto a lo largo del presente informe, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, el proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Lomo Gordo IV de 2 MW", promovido por la entidad mercantil Tinojay Renovables, S.L.U. (CIF B76350776), en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo resulta disconforme con el planeamiento insular, tanto con el PTEOTI/GC como con el PIOGC22, todo ello en los términos analizados en el presente informe».

Visto informe de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, de fecha 30 de septiembre de 2026, de acuerdo con el cual:

«La actuación se sitúa sobre suelo clasificado como Suelo Urbanizable por el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, aprobado definitivamente por la entonces "CUMAC" con fecha 9 de mayo y 1 de octubre de 1996, y el texto refundido el 26 de noviembre de 1996.

- En cuanto al Plan Insular, el uso energético: parque de energía fotovoltaica, es compatible con la zonificación C.2.2 y por tanto autorizable siempre que se desarrollen dentro del marco de las Condiciones Mínimas de Implantación en Suelo Rústico y de las limitaciones específicas que se establecen en el PIOGC.

- La actuación no cuenta con ordenación pormenorizada que habilite su ejecución y que recoja las condiciones y limitaciones específicas establecidas en el PIOGC».

Visto informe del Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 30 de septiembre de 2026, que hace constar lo siguiente:

«En atención a todo lo anteriormente expuesto a lo largo del presente informe, de conformidad con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, el proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Lomo Gordo IV de 2 MW", promovido por la entidad mercantil Tinojay Renovables, S.L.U. (CIF B76350776), en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, sometido a la consideración de este Cabildo resulta disconforme con el planeamiento insular, tanto con el PTEOTI/GC como con el PIOGC22, todo ello en los términos analizados en el presente informe».

Vista la propuesta del Director General de Energía de fecha 9 de octubre de 2026.

Visto que concurren razones justificadas de urgencia y excepcional interés que motivaron la declaración de interés general de las obras necesarias para la ejecución del referido proyecto denominado "Parque Fotovoltaico Lomo Gordo 4", de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, y que se han cumplido los requisitos previstos en el artículo 6 bis, apartado 1, de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario.

Entre estas razones se encuentran las siguientes:

• Necesidad del impulso de la producción eléctrica con fuentes renovables.

Las singularidades de los sistemas eléctricos en territorios no peninsulares respecto del sistema peninsular, derivadas fundamentalmente de su carácter aislado y su reducido tamaño, encarecen el coste de generación eléctrica frente al peninsular, diferencia que se ha visto incrementada sustancialmente en los últimos años. Este extracoste es repercutido bien entre todos los consumidores eléctricos a través de los peajes o bien entre todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En Canarias, el coste de generación a partir de la tecnología eólica y fotovoltaica es sensiblemente inferior a la generación a partir de tecnologías térmicas de origen fósil, lo que supone que su participación en la generación eléctrica reduce el coste energético.

Por otro lado, las energías renovables presentan incuestionables ventajas de índole ambiental, entre ellas, con carácter general, un menor impacto por contaminación atmosférica y una mejora de las condiciones de cumplimiento del Acuerdo de París sobre el calentamiento global (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015).

El Gobierno de Canarias acordó el 30 de agosto de 2019 la Declaración de Emergencia Climática con la finalidad de comprometer todas las políticas del Gobierno de Canarias y de las administraciones públicas canarias, que puedan contribuir a frenar la amenaza mundial que entraña el cambio climático. Dicho Acuerdo fija como meta alcanzar la descarbonización de la economía canaria en el año 2040. Marca entre sus objetivos la máxima penetración de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Asimismo, el Gobierno de Canarias acordó el 2 de octubre de 2023 la Declaración de Emergencia Energética en la Comunidad Autónoma de Canarias. Dicho Acuerdo tiene por objeto comprometer todas las políticas y medidas que sean necesarias a adoptar por

el Gobierno de Canarias tendentes a resolver en primera instancia la actual situación de vulnerabilidad que presenta la generación eléctrica en Canarias, en aras a garantizar la seguridad del suministro eléctrico con los niveles necesarios de calidad, pero también para propiciar una adecuada transición energética en condiciones de seguridad energética, promoviendo para ello el desarrollo de las energías renovables, la implantación de sistemas de almacenamiento y la ejecución de las infraestructuras de transporte y distribución planificadas. Uno de los principales objetivos de dicho acuerdo es posibilitar la mayor contribución de las energías renovables en los sistemas insulares canarios priorizando la seguridad del suministro eléctrico.

En sintonía con lo anterior, el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) trata de impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovable, especialmente la eólica y solar, como medios para reducir la vulnerabilidad exterior del sistema energético y para mejorar la protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático.

A la vista de lo anterior, nos encontramos ante una situación energética excepcional que requiere el impulso de las todas las medidas posibles por las Administraciones Públicas para la implantación urgente de las infraestructuras de aprovechamiento de las energías renovables.

• La justificación del interés general de las instalaciones de producción mediante fuentes de energía renovables.

Para hacer frente a esta situación, es decir, las razones excepcionales para la implantación de las energías renovables por un lado y, por otro, el retraso de la planificación territorial acorde a las necesidades de implantación de dichas energías, justifican la necesidad de acudir al procedimiento excepcional previsto en el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, a través del procedimiento excepcional para obras de interés general para el suministro de energía eléctrica.

Considerando los impactos positivos por la ejecución del proyecto, siendo los siguientes:

• Reducción del coste de la energía eléctrica de los sistemas eléctricos.

Se estima que la instalación fotovoltaica proyectada supondrá una aportación al subsistema eléctrico de Gran Canaria de 5.616 MWh/año de energía procedente de fuentes de energía renovables.

Esta energía equivale a 1.617 toneladas equivalentes de petróleo anuales (tep) que no será necesario consumir y, dada la escasez de este producto en el territorio, conllevará un significativo ahorro en la factura energética y en la balanza de pagos.

• Contribución al cumplimiento de las previsiones de la planificación energética.

Para establecer el valor de potencia instalada de generación por tipo de tecnología en el escenario 2026, el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026 interpola linealmente los datos fijados en el PNIEC en los escenarios Objetivo 2025 y 2030. Respecto a la energía fotovoltaica, el Plan citado establece un objetivo de potencia para el sistema eléctrico de Gran Canaria de 180 MW, situándose la potencia actual en 142,18 MW, por debajo de los objetivos previstos.

• La lucha contra el cambio climático.

La energía generada por las instalaciones de generación que evacuarán a través de este proyecto, supondría una reducción anual de 4.358 toneladas de CO_2 a la atmósfera.

• Impulso de la economía.

La inversión aproximada de la instalación de generación propuesta asciende a 1.498.459 euros.

De acuerdo con el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regulación del Sector Eléctrico Canario, una vez declarado el interés general de las obras, el proyecto será remitido al Ayuntamiento y Cabildo Insular correspondientes por el órgano competente para su autorización para que, en el plazo de un mes, informen sobre la conformidad o disconformidad del proyecto con el planeamiento territorial o urbanístico en vigor.

El apartado 2 del citado artículo especifica que los proyectos de construcción, modificación y ampliación de las instalaciones declaradas de interés general a las cuales se refiere el apartado anterior, se someterán a un régimen especial de autorización y no estarán sujetos a licencia urbanística ordinaria o a cualquier otro acto de control preventivo municipal o insular.

De acuerdo con el apartado 6 de dicho artículo, en caso de detectarse disconformidad con el planeamiento, inexistencia de este, o ausencia de ordenación concreta aplicable al proyecto, se elevará dicho proyecto al Gobierno de Canarias, el cual decidirá si procede o no su ejecución y, en el primer caso, precisará los términos de la ejecución y ordenará a la Administración competente la adaptación del planeamiento correspondiente con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo.

En el presente caso, de acuerdo con los informes del Cabildo Insular de Gran Canaria de fechas 23 y 30 de septiembre de 2026, el proyecto resulta disconforme con el planeamiento insular vigente, tanto con el PTEOTI/GC como con el PIOGC22, en los términos expuestos en dichos informes. En consecuencia, concurre el supuesto de disconformidad con el planeamiento previsto en el apartado 6 del artículo 6 bis de la citada ley, por lo que, previa valoración favorable de su ejecución por la consejería competente en materia de energía, procede elevar el proyecto al Gobierno de Canarias para que decida sobre su ejecución y, en caso de acordarla, determine sus términos y ordene la adaptación del planeamiento afectado.

Por su parte, el apartado 7 del artículo 6 bis especifica que el acuerdo favorable del Gobierno de Canarias legitimará por sí mismo la ejecución de los actos de construcción, edificación y uso del suelo incluidos en los correspondientes proyectos de instalaciones de generación, transporte y distribución, sin necesidad de ningún otro instrumento de planificación territorial o urbanística.

Considerando que de la documentación obrante en el expediente se desprende que el proyecto consiste en una planta fotovoltaica, sin que se contemple su implantación conjunta con una explotación agrícola ni la continuidad de una actividad agraria como parte del proyecto. En consecuencia, no nos encontramos ante una explotación agrovoltaica ni ante un supuesto de producción de energías renovables como uso complementario de una explotación agraria en los términos del artículo 61.5 de la Ley 4/2017, de 13 de julio.

Por tanto, no resulta de aplicación la exigencia de informe favorable del Departamento competente en materia de agricultura prevista en la disposición final quinta del Decreto ley 5/2024, de 24 de junio, por el que se modifica la Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias, al no concurrir el supuesto de hecho al que dicha disposición se refiere.

Considerando que, de conformidad con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, los actos administrativos podrán ser objeto de publicación cuando así lo aconsejen razones de interés público. En el presente caso, esas razones vienen dadas por la afección que tiene el artículo 6 bis de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, sobre los planes territoriales o urbanísticos, que son disposiciones de carácter general y que, a su vez, también se publican en los diarios oficiales correspondientes.

En su virtud, y de conformidad con las disposiciones de general aplicación, a propuesta del Consejero de Transición Ecológica y Energía, y previa deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 19 de octubre de 2026,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la ejecución del proyecto denominado “Parque Fotovoltaico Lomo Gordo 4”, de 2 MW, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana, isla de Gran Canaria, expediente ER225918, promovido por la entidad Tinojai Renovables, S.L.U., conforme a la documentación que obra en la Consejería de Transición Ecológica y Energía.

Segundo.- Ordenar paralelamente la modificación del planeamiento territorial y urbanístico afectado con ocasión de la primera modificación sustancial del mismo, respecto de todas aquellas determinaciones que resulten necesarias para la ejecución del proyecto objeto del presente Decreto.

Tercero.- Publicar el presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación o publicación, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que en caso de presentarse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el primero o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 19 de octubre de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

EL CONSEJERO DE TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y ENERGÍA,
p.s., LA CONSEJERA DE TURISMO
Y EMPLEO
(Decreto 104/2026, de 16 de octubre, del Presidente),
Jéssica del Carmen de León Verdugo.